

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3210/2533

นาย ไฉน สม สอน
บริษัท โรงงาน ส่งเสริม ไทย
อุตสาหกรรม จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(3)

แม้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยจะระบุว่าการมี
โพลสลากกินรวบไว้ในครอบครองภายในอาณาเขตโรงงานของจำเลยถือ เป็นความ
ผิดกรณีร้ายแรง แต่ การกระทำใด ๆ ที่ถือ ว่าเป็นความผิดกรณีร้ายแรงตาม ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) ซึ่ง นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่า
ชดเชยให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างนั้น จะต้อง เป็นไปตาม ลักษณะแห่งการกระทำเป็น
เรื่อง ๆ ไป โจทก์เพียงแต่ มีโพลสลากกินรวบไว้ในครอบครองภายในอาณาเขต
โรงงานของจำเลย โดย ไม่ได้เล่นการพนันสลากกินรวบภายในอาณาเขตโรงงานดัง
กล่าวด้วย จึงถือ ไม่ได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งเกี่ยวกับการ
ทำงานของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรงที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้โดย ไม่ต้องจ่ายค่า
ชดเชย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด และไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า
ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและ

ดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรง โดยมีพยานหลักฐานครบไว้ในครอบครองภายในบริเวณอาณาเขตโรงงานของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์พอสรุปได้เป็นใจความว่า โจทก์มีพยานหลักฐานที่เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นและยึดได้จากกระเป๋าเสื้อของโจทก์ไว้ในความครอบครองภายในบริเวณอาณาเขตโรงงานของจำเลย การกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ตามเอกสารหมายเลข 2 และ 3 เป็นกรณีร้ายแรง ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้ตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยจะระบุว่าการมีพยานหลักฐานครบไว้ในครอบครองภายในอาณาเขตของโรงงานถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง แต่การกระทำใด ๆ ที่ถือว่าเป็นความผิดกรณีร้ายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) ซึ่งนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างนั้น จะต้องเป็นไปตามลักษณะแห่งการกระทำเป็นเรื่อง ๆ ไป เมื่อโจทก์เพียงแต่มีพยานหลักฐานครบไว้ในครอบครองภายในบริเวณอาณาเขตโรงงานของจำเลย โดยข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์เล่นการพนันสลากกินรวบภายในบริเวณอาณาเขตโรงงานของจำเลย ตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมา จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรง ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยปัญหานี้ชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-ปรีชา ธนานันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>